

المادة: علوم إسلامية.		الميدان: الفقه وأصوله.		المسوى: السنة الثالثة ثانوي.	
الوحدة: من المعاملات المالية الجائزة: بيع الصرف، بيع التقسيط، بيع المراجعة.		مصادر الوحدة: الكتاب المدرسي، الندرجات، المكتبة الشاملة، القرآن الكريم برواية ورش.		الهدف التعليمي: يتعرّف على عظمة الإسلام من خلال تنظيم المعاملات بين النَّاس. ويميّز بين بيع الصّرف وبيع التقسيط وبيع المراجعة.	
		الحجر الزمني للوحدة: ساعتان.			
العناصر المفاهيمية: أولاً: مفهوم المعاملات المالية المعاصرة. ثانياً: بيع الصّرف: 1- تعريفه. 2- حكمه ودليله. 3- الحكمة من تشريعه. 4- شروطه. 5- حكم المعاملات المتداولة حالياً.					
ثالثاً: بيع التقسيط. 1- تعريفه. 2- حكمه ودليله. 3- الحكمة من تشريعه. 4- شروطه.					
رابعاً: بيع المراجعة. 1- تعريفه. 2- حكمه ودليله. 3- الحكمة من تشريعه. 4- أهمّ شروطه.					
الوضعيّات		نشاط المعلم والمتعلّم		البناء التعليمي للوحدة	
الزمن		التقويم			
وضعية الانطلاق.		عنوان الوحدة + تهيئة المتعلّم.		يعدّ الاستثمار الإسلامي من أهم ركائز الاقتصاد في الشريعة، والذي يمكن أن يثري الحياة الاقتصادية وسوق المال المعاصر، والتجارة في الفقه تقابل البيوع التي تحدّث عنها الفقهاء في كتبهم، فالتجارة هي تبادل السلع والبضائع بين النَّاس وفق أصول الشريعة الإسلامية، حفظاً للحقوق ورعاية للمصالح. فما هي صورها؟ يتوصّل المتعلّم إلى عنوان الوحدة ﴿من المعاملات المالية الجائزة.﴾	
وضعية بناء التعلّمات.		النشاط الأوّل: كيف نسجّي تصرفات النَّاس في شؤونهم المالية؟		أولاً: مفهوم المعاملات المالية في الإسلام: هي الأحكام والأفعال المتعلّقة بتصرّفات النَّاس في شؤونهم المالية. أو هي: الأحكام المتعلّقة بتبادل الأموال والمنافع بين النَّاس بواسطة العقود والالتزامات. مفهوم المال في الإسلام: يشمل كل ماله قيمة مالية كالسلع والعقارات.	
		النشاط الثّاني:		ثانياً: بيع الصّرف: 1- تعريفه: أ- لغة: الزيادة، ومنه سمّيت العبادة النّافلة صرفاً. ب- اصطلاحاً: بيع الذهب بالذهب، أو الفضة بالفضّة، أو أحدها بالآخر أو بيع النقود بعضها ببعض. (بيع النقد جنساً بجنس أو بغير جنس) مثال: بيع 100 أورو مقابل: 20 ألف د.ج.	
		النشاط الثّالث:		2- حكمه ودليله: جائز بشروطه. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ «أَنَّهُ ﷺ نَهَى عَنِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، وَالْوَرِقِ بِالْوَرِقِ، إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، أَلَّا لَا تَبِيعُوا غَائِبًا بِنَاجِزٍ، وَلَا تُشَفُّوا ¹ أَحَدَهُمَا عَلَى الْآخَرِ» أخرجه مسلم.	

د08	يبيّن الحكمة من تشريعه ويعدّد شروطه. ثمّ يبيّن حكم صرف العملات الحالية.	النّشاط الرابع: ما الحكمة من تعدّد أنواع البيوع في الشريعة الإسلامية؟ 3-الحكمة من تشريعه: ✓ التيسير على النّاس من خلال تحويل عملتهم إلى عملة أخرى هم بحاجة إليها. ✓ من مظاهر التعاون بين النّاس. ✓ وسيلة لتنمية الأموال ودفع الحركة الاقتصادية (التجارة، السفر، تبادل المنافع..)	
د10		النّشاط الخامس: انطلاقا من القواعد العامّة لاستبعاد المعاملات الربوية استخلص شروط بيع الصّرف. 4-شروطه: يشترط لجوازه بالإضافة للشروط العامّة لجواز البيع: -التقايض قبل الافتراق بالأبدان بين المتعاقدين (اتحاد المجلس)، سواء اتّحد لجنس أو اختلف، تجنّبا لربا النسيئة. «أَلَا لَا تَبِيعُوا غَائِبًا بِنَاجِزٍ». -التمائل والتقايض إذا اتّحد الجنس، تجنّبا لربا الفضل والنسيئة. «سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ؛ يَدًا بِيَدٍ».	
د05		النّشاط السادس: انطلاقا من القياس كمصدر من مصادر التشريع بيّن حكم صرف العملات المالية المعاصرة. 5-حكم العملات المتداولة حاليا: كل عملة من العملات الحالية تمثّل جنسا مستقلا مختلفا عن غيره، حسب قيمتها وباختلاف جهة إصدارها؛ فالدينار الجزائري جنس والدولار جنس والأورو جنس..إلخ، لذلك لا يجوز التفاضل في صرف أوراق وقطع الجنس الواحد منها، كصرف ورقة من فئة: 1000 د.ج بأحد عشرة قطعة من فئة: 100 د.ج. أمّا إذا اختلفت العملة كصرف 100 أورو بـ: 20000.00 د.ج جاز التفاضل بشرط أن تكون المعاملة يدا بيد.	
د10	يعرّف بيع التقسيط. ويبين حكمه مع الدّليل. ثمّ يبيّن الحكمة من تشريعه.	النّشاط الأوّل: نقول باع التاجر سلعته بالجملة وبالتقسيط. ما معنى جملة وتقسيطا؟ جملة: دفعة واحدة، وتقسيطا: مجزأة اختر أنسب تعريف لبيع التقسيط: - عقد على مبيع حالا، بثمن مؤجل، يؤدّى مفرقا على أجزاء معلومة في أوقات معلومة. -بيع بالدين على أن يدفع الثمن أقساطا. 1-تعريفه: أ-لغة: من القسط وهو القسمة والجزء. ب-اصطلاحا: عقد على مبيع حالا، بثمن مؤجل، يؤدّى مفرقا على أجزاء معلومة في أوقات معلومة. مثال: شراء هاتف ثمنه: 30 ألف د.ج، يدفع ربع المبلغ كل شهر.	
د05		النّشاط الثّاني: استخلص حكم بيع التقسيط من قصّة بريرة الثابتة في الصحيح. 2-حكمه ودليله: جائز بشروطه. قصّة بريرة كمّا في الصّحّيح عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: «جَاءَتْ بَرِيرَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَقَالَتْ: إِنِّي كَاتِبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُوقِيَّةٌ فَأَعْيِنِي» أوقية: 28.34 غ.ذ.	
د08		النّشاط الثّالث: عدّد بعض منافع بيع التقسيط. 3-الحكمة من تشريعه: ✓ التسهيل في الدّفع والانتفاع بالمبيع حالا. ✓ مساعدة النّاس كالأجراء على تنظيم الأقساط وعدم إرهابهم. ✓ تحقيق التعاون والتكامل بين النّاس. ✓ تحقيق مصالح النّاس ودفع الحرج عنهم. ✓ تنشيط الحركة الاقتصادية.	

10د	يُعَدُّ شروط بيع التقسيط.	4-شروطه: ✓ ألا يكون بيع التقسيط ذريعة (سببا) للربا "بيع العينة" ✓ أن يكون البائع مالكا للسلعة. ✓ أن تكون السلعة المبيعة مسلمة حالا لا مؤجلة. ✓ أن يكون العوضان (السلعة والثمن) ممّا لا يجري فيه ربا النسيئة. ✓ أن يكون بيع التقسيط ديناً لا عينا. ✓ أن يكون الأجل معلوماً. ✓ أن يكون بيع التقسيط منجزاً.	النشاط الرابع: -هل للتقسيط علاقة بالربا؟ -استخلص بعض شروط بيع التقسيط من تعريفه.	
10د	يعرّف بيع المراجعة ويبين حكمه مع الدليل. ثمّ يبيّن الحكمة من تشريعه ويعدّد شروطه. ثمّ يعطي أمثلة	النشاط الأول: ربح التاجر أي زادت فوائده. فما معن مراجعة؟ تعريف الجريدة الرسمية الجزائرية: هي عقد يقوم بموجبه البنك أو المؤسسة المالية ببيع لزبون سلعة معلومة، سواء كانت منقولة أو غير منقولة، يملكها البنك أو المؤسسة المالية، بتكلفة اقتنائها مع إضافة هامش ربح متفق عليه ووفقا لشروط الدّفع المتفق عليها بين الطرفين. فما معنى بيع المراجعة؟ رابعا: بيع المراجعة: 1-تعريفه: أ-لغة: من الرّبح وهو بالتّماء والزيادة. ب-اصطلاحا: بيع ما اشترى بثمنه وبيع معلوم.² مثال: قَوْل البائع للمشتري اشترى لي سلعة وأرباحك عشرين دينارا.³ -اشترى قلما بـ 30 د.ج، وباعه لزميله مراجعة بـ 35 د.ج.	النشاط الثاني: كَانَ عَثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَشْتَرِي الْإِبِلَ بِأَحْمَالِهَا، ثُمَّ يَقُولُ: «مَنْ يَضَعُ فِي يَدِي دِينَارًا؟ مَنْ يُرِيحُنِي عُقْلَهَا؟» [رواه البيهقي]. فما حكم المراجعة؟	وضعية بناء التعلّيمات.
05د		2-حكمه ودليله: جائزة بشروط. كَانَ عَثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَشْتَرِي الْإِبِلَ بِأَحْمَالِهَا، ثُمَّ يَقُولُ: «مَنْ يَضَعُ فِي يَدِي دِينَارًا؟ مَنْ يُرِيحُنِي عُقْلَهَا؟» [رواه البيهقي].	النشاط الثالث: ما الحكمة من تعدّد أنواع البيوع في الشريعة الإسلامية؟	
08د		3-الحكمة من تشريعه: ✓ سد حاجة النّاس ورفع الحرج عنهم ✓ وسيلة لاستثمار الأموال. ✓ تحقيق مصالح النّاس.	النشاط الرابع: -هل للمراجعة علاقة بالربا؟ - استخلص بعض شروط بيع المراجعة من تعريفه.	
10د		4-أهم شرطه: ✓ أن يكون الثمن الأول معلوم لدى المشتري الثاني. ✓ أن يكون الرّبح معلوماً. ✓ ألا يكون الثمن في العقد الأول مقابلا لجنسه من الأموال الربوية. ✓ أن يكون مالكا للسلعة.	تقويم: في أي قسم يندرج تشريع مثل هذه البيوع؟	
05د	ختامي.	الإجابة: شرعت هذه البيوع للتيسير على النّاس وبالتالي فهي من المقاصد الحاجية، كما أنّها تحفظ المال والذي هو خامس الكليات الضرورية.		وضعية ختامية.

² تعريف الجريدة الرسمية الجزائرية: العدد: 16/ 24 مارس 2020 م (للاستئناس به في الشّرح).

المراجعة: عقد يقوم بموجبه البنك أو المؤسسة المالية ببيع لزبون سلعة معلومة، سواء كانت منقولة أو غير منقولة، يملكها البنك أو المؤسسة المالية، بتكلفة اقتنائها مع إضافة هامش ربح متفق عليه ووفقا لشروط الدّفع المتفق عليها بين الطرفين.

*الأصل في العملات النقدية الذهب (الدينار) والفضّة (الذّهر) والنّحاس (الفلس)، ثم استبدلت بالعملة الورقية، مع الإشارة إلى مقياس قيمتها.

³ **بيع المراجعة للأمر بالشراء:** وهو طلب شخص يسمّى الأمر، من آخر يسمّى المأمور، أن يشتري له سلعة ويعدّه بشرائها منه ويربّحه فيها مقدارا محدّدًا.

